

**BẢNG SO SÁNH VÀ THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN NỢ
PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY, CÁC KHOẢN TRẢ THAY TRONG NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH
CỦA TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NGOÀI THAY THẾ THÔNG TƯ 09/2015/TT-NHNN NGÀY 17/7/2015
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN NỢ CỦA TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NGOÀI
(đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 18/2021/TT-NHNN)**

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Khoản 2 Điều 103 Luật Các TCTD 2024 quy định:

“Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua, bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”.

- Mục 2, mục 3, mục 4 Chương X Luật Các TCTD 2024 quy định về: (i) phương án phục hồi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; (ii) sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; (iii) phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt (sau đây phương án cơ cấu lại TCTD). Trong số các biện pháp hỗ trợ để thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD quy định tại Luật Các TCTD có biện pháp hỗ trợ mua, bán nợ.

Biện pháp hỗ trợ mua, bán nợ để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt có một số điểm mới, cụ thể:

+ Điểm c khoản 1 Điều 182 Luật các TCTD quy định:

“1. Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc được áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:

....

c) Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho bên nhận chuyển giao bắt buộc theo thỏa thuận hoặc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu;”.

+ Điểm 1 khoản 1 Điều 185 Luật các TCTD quy định:

“1. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng có các quyền, nghĩa vụ sau đây:

....

l) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo thỏa thuận; phải mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu;”.

+ Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/8/2025, thay thế cho Nghị định 93/2017/NĐ-CP), không quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thành lập Hội đồng thanh lý khi thanh lý tài sản. Do vậy, nội dung này cần được cập nhật, bổ sung trong quy định về hoạt động mua, bán nợ.

2. Cơ sở thực tiễn

Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được NHNN ban hành tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015. Thông tư số 09/2015/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26/12/2022. Tuy nhiên, hiện nay đang phát sinh một số vấn đề cần xử lý, cụ thể:

- Thực hiện Nghị quyết số 18 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thống đốc NHNN đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc NHNN. Do vậy, việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với bộ máy, tổ chức của NHNN sau sắp xếp.

- Vừa qua, một số TCTD tham gia thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc (PACGBB) có báo cáo phát sinh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mua, bán nợ khi thực hiện PACGBB và kiến nghị được NHNN hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động mua, bán nợ quy định tại Luật Các TCTD 2024.

Căn cứ quy định và các vấn đề thực tế phát sinh, việc sửa đổi, thay thế Thông tư 09 là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Hoàn thiện quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây là hoạt động mua, bán nợ) theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định pháp luật. Trong đó:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật mới được ban hành.

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan để xử lý các khó khăn, vướng mắc hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện mua, bán nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Sửa đổi quy định cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, giao dịch điện tử trong hoạt động mua, bán nợ.

+ Rà soát thủ tục hành chính đảm bảo phù hợp theo quy định luật.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

2.1. Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được NHNN ban hành năm 2015, với 26 Điều (bao gồm cả điều khoản thi hành).

2.2. Ngày 26/12/2022, NHNN đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015. Thông tư số 18/2022/TT-NHNN đã sửa đổi 11 điều và bổ sung thêm 02 điều của Thông tư 09 (50% số điều của Thông tư 09). Thông tư 09 sau sửa đổi có 28 điều.

2.3. Dự thảo Thông tư sửa đổi lần này:

- Sửa đổi tên Thông tư: “**Thông tư quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài**” thành “**Thông tư Quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài**”, do:

+ Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Các TCTD, có nhiều hình thức cấp tín dụng là cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng, thư tín dụng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Thông tư mua, bán nợ hiện chỉ điều chỉnh mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay và khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh. Do vậy tên Thông tư cần được điều chỉnh để phản ánh đúng nội dung được điều chỉnh tại Thông tư

+ Hiện tại một số hình thức cấp tín dụng khác cũng đã có quy định về mua, bán nợ, cụ thể: (i) Thông tư 20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính; (ii) Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 (đã sửa đổi bổ sung) của Thống đốc quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.

- Sắp xếp bố cục lại Dự thảo Thông tư quy định hoạt động mua, bán nợ của TCTD thành 02 nhóm: (i) Mua, bán theo nhu cầu kinh doanh của TCTD; (ii) Mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại (PACCL) của TCTD.

- Các điều khoản cũ được rà soát nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và bố cục lại nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định mới được ban hành; đồng thời các quy định cần được cụ thể, rõ ràng, logic hơn.

- Bổ sung các quy định hướng dẫn về hoạt động mua, bán nợ theo PACCL TCTD được quy định tại Luật Các TCTD 2024.

Trên quan điểm đó, Dự thảo Thông tư sẽ thực hiện sửa đổi 14 điều của Thông tư 09 (đã sửa đổi) và bổ sung thêm 11 điều.

Tổng số điều sửa đổi, bổ sung là 25 điều, chiếm 96% số điều của Thông tư 09 và 89% số điều của Thông tư 09 đã sửa đổi bởi Thông tư 18/2022/TT-NHNN.

Khoản 4 Điều 8 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“4. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi cơ bản chính sách, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;

b) Sửa đổi, bổ sung về nội dung quá một phần hai tổng số điều.”

- Căn cứ quy định nêu trên, quan điểm xây dựng Dự thảo Thông tư là ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư là quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây là hoạt động mua, bán nợ); điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Đối tượng điều chỉnh của Dự thảo Thông tư là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc mua, bán khoản nợ, cụ thể:

+ Bên bán nợ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Bên mua nợ là tổ chức, cá nhân, bao gồm:

(i) Tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận hoạt động mua nợ;

(ii) Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô mua nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

(iii) Tổ chức khác (ngoài tổ chức quy định tại điểm a, điểm b khoản này), cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú).

2. Bố cục của dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư có 37 Điều và được bố cục thành 6 Chương. Trong đó, Chương III có 3 mục.

3. Nội dung cơ bản

- **Chương I:** Quy định chung, có 9 Điều

Nội dung chương này quy định chung về hoạt động mua, bán nợ: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, điều kiện mua, bán khoản nợ, nguyên tắc mua, bán nợ, quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ, điều kiện, thủ tục, trình tự chấp thuận hoạt động mua nợ.

- **Chương II:** Mua, bán nợ theo nhu cầu kinh doanh, có 13 Điều

Nội dung chương này quy định về: đồng tiền, quản lý ngoại hối trong hoạt động mua nợ, phương thức mua nợ, định giá khoản nợ, mua bán nợ trong trường hợp chưa thanh toán đủ tiền mua nợ, mua bán nợ từ khoản cấp tín dụng hợp vốn, mua, bán một phần khoản nợ, hợp đồng mua nợ, quyền, nghĩa vụ các bên trong mua, bán môi giới mua, bán nợ, xử lý tranh chấp.

- **Chương III:** Mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại, có 03 mục với 9 Điều

+ Mục I quy định về mua, bán nợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (điều kiện mua, bán nợ theo phương án phục hồi, văn bản yêu cầu của NHNN, thực hiện mua, bán nợ theo phương án phục hồi).

+ Mục II quy định về mua, bán nợ theo phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

+ Mục III quy định về mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc

- **Chương IV:** Quản lý, xử lý đối với các khoản nợ đã mua, bán, có 2 Điều.

- **Chương V:** Trách nhiệm của các đơn vị liên quan, có 2 Điều

Chương này quy định trách nhiệm của TCTD và các đơn vị liên quan thuộc NHNN

- **Chương VI:** Điều khoản thi hành, có 2 Điều.

Chương này quy định về điều khoản chuyển tiếp và tổ chức thực hiện.

STT	THÔNG TƯ 09/2015/TT-NHNN (đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 18/2021/TT-NHNN)	DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ	THUYẾT MINH
	Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Theo quy định của Luật Các TCTD cho vay và bảo lãnh là 02 hình thức cấp tín dụng khác nhau. Do vậy, để đảm bảo tên Thông tư phản ánh phù hợp với nội dung điều chỉnh của Thông tư, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 09 (Dự thảo) đã chỉnh sửa tên Thông tư cho phù hợp.
	Chương I QUY ĐỊNH CHUNG	Chương I QUY ĐỊNH CHUNG	
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay (kể cả khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh) của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động mua, bán nợ xấu giữa tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định về hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là hoạt động mua, bán nợ); điều kiện , hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Thông tư này không áp dụng đối với: a) Hoạt động mua, bán nợ xấu giữa tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); b) Hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	- Kế thừa quy định tại Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-NHNN (sau đây là Thông tư 09) và sửa đổi nội dung để tách rõ nợ phát sinh từ hoạt động cho vay và bảo lãnh. - Bổ sung thêm nội dung quy định về điều kiện chấp thuận hoạt động mua nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được quy định tại khoản 3 Điều Thông tư 09 để đảm bảo thống nhất trong nội dung dự thảo Thông tư.
2	Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ	Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng	Kế thừa đầy đủ quy định tại Điều 2 Thông tư số 09

	chức tín dụng (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 2. Các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc mua, bán khoản nợ.	(sau đây gọi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài). 2. Các cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc mua, bán khoản nợ.	
3	Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. <i>Mua, bán nợ</i> là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ. 2. <i>Khoản nợ được mua, bán</i> là khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay và khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh theo hợp đồng cấp tín dụng đã ký của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đang được theo dõi hạch toán nội bảng, ngoại bảng tại bảng cân đối kế toán hoặc đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng của bên bán nợ có đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư này và bên nợ có nghĩa vụ thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. <i>Bên bán nợ</i> là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khoản nợ được bán theo quy định tại khoản 2 Điều này. 4. <i>Bên mua nợ</i> là tổ chức, cá nhân, bao gồm: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận hoạt động mua nợ; b) Tổ chức khác, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú). 5. <i>Bên nợ</i> là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được mua, bán theo quy định tại hợp đồng cấp tín dụng. 6. <i>Bên môi giới</i> là bên trung gian trong giao	Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. <i>Mua, bán nợ</i> là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ. 2. <i>Khoản nợ được mua, bán</i> là khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh theo hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng đã ký của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đang được theo dõi hạch toán nội bảng, ngoại bảng tại bảng cân đối kế toán hoặc đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng của bên bán nợ có đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư này và bên nợ có nghĩa vụ thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. <i>Bên bán nợ</i> là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khoản nợ được bán theo quy định tại khoản 2 Điều này. 4. <i>Bên mua nợ</i> là tổ chức, cá nhân, bao gồm: a) Tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận hoạt động mua nợ; b) Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô mua nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Tổ chức khác (ngoài tổ chức quy định tại điểm a, điểm b khoản này), cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú). 5. <i>Bên nợ</i> là tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thanh toán	Điều 3 Dự thảo về cơ bản kế thừa quy định tại Điều 3 Thông tư số 09. Trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: 1. Sửa đổi cụm từ “hợp đồng cấp tín dụng” thành cụm từ “hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng” tại khoản 2, khoản 5 Thông tư 09 để phù hợp với quy định tại Điều 104 Luật Các TCTD. 2. Sửa đổi quy định tại khoản 4 về việc tham gia mua nợ của Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô cho phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD, cụ thể: - Mục V, VI chương V Luật Các TCTD, Thông tư 27/2024/TT-NHNN, Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không có hoạt động mua nợ. - Mục 2, mục 3 Chương X Luật Các TCTD về phương án cơ cấu lại TCTD (trong đó có Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) quy định biện pháp hỗ trợ mua, bán nợ để thực hiện: (i) Phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt; (ii) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Do vậy, Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô chỉ được mua nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

	dịch mua, bán nợ giữa bên mua nợ và bên bán nợ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. 7. <i>Giá trị ghi sổ khoản nợ được mua, bán</i> gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đến thời điểm mua, bán nợ đối với các khoản nợ đang được hạch toán nội bảng, ngoại bảng; hoặc giá trị theo dõi trên sổ sách tại thời điểm xuất toán ngoại bảng hoặc tại thời điểm mua, bán nợ đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng. 7a. <i>Giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán:</i> gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đến thời điểm mua, bán nợ đang được hạch toán nội bảng. 8. <i>Giá mua, bán nợ</i> là số tiền bên mua nợ phải thanh toán cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ.	khoản nợ được mua, bán theo quy định tại hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng. 6. <i>Bên môi giới</i> là bên trung gian trong giao dịch mua, bán nợ giữa bên mua nợ và bên bán nợ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới. 7. <i>Giá trị ghi sổ khoản nợ được mua, bán</i> gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đến thời điểm mua, bán nợ đối với các khoản nợ đang được hạch toán nội bảng, ngoại bảng; hoặc giá trị theo dõi trên sổ sách tại thời điểm xuất toán ngoại bảng hoặc tại thời điểm mua, bán nợ đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng. 8. <i>Giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán:</i> gồm giá trị ghi sổ số dư nợ gốc, dư nợ lãi của khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến khoản nợ (nếu có) đến thời điểm mua, bán nợ đang được hạch toán nội bảng. 9. <i>Giá mua, bán nợ</i> là số tiền bên mua nợ phải thanh toán cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ.	
4	Điều 4. Điều kiện khoản nợ được mua, bán Các khoản nợ được mua, bán phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được mua, bán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật. 2. Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ. 3. Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua, bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.	Điều 4. Điều kiện khoản nợ được mua, bán Các khoản nợ được mua, bán phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu có liên quan của khoản nợ được mua, bán, hợp đồng bảo đảm (nếu có) do bên bán nợ cung cấp phải phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật. 2. Không có thỏa thuận bằng văn bản của bên bán nợ với bên nợ hoặc với bên thứ ba về việc không được mua, bán khoản nợ. 3. Khoản nợ không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua, bán nợ trừ trường hợp bên nhận bảo đảm đồng ý bằng văn bản về việc bán nợ.	Điều 4 Dự thảo về cơ bản kế thừa quy định tại Điều 4 Thông tư số 09. Trong đó có sửa đổi bổ sung khoản 2 để quy định cụ thể về nội dung không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ là “<i>Không có thỏa thuận bằng văn bản của bên bán nợ với bên nợ hoặc với bên thứ ba về việc không được mua, bán khoản nợ.</i>”
5	Điều 5. Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ 1. Hoạt động mua, bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa bên bán nợ,	Điều 5. Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ 1. Hoạt động mua, bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng, thỏa thuận cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa bên bán nợ, bên nợ và bên bảo	1. Khoản 1 Điều 5 Dự thảo kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 09, có bổ sung thêm cụm từ thỏa thuận để phù hợp với quy định tại Điều 104 Luật Các

khách hàng và bên bảo đảm. 2. Hoạt động mua, bán nợ do các bên tự thỏa thuận, tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ, trừ tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là Giấy phép) và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước thời điểm ký hợp đồng mua nợ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này. 4. Trước khi thực hiện mua, bán nợ theo quy định tại khoản 3 Điều này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ (trong đó có quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm	đảm. 2. Hoạt động mua, bán nợ do các bên tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm, tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 3. Trước khi thực hiện mua, bán nợ theo quy định tại Thông tư này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ. 4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3% tại kỳ phân loại nợ gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm trước và thời điểm ngay sau khi mua nợ. 5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không mua lại khoản nợ đã bán. 6. Tổ chức tín dụng không mua, bán nợ với công ty con của chính tổ chức tín dụng đó (trừ mua, bán nợ với công ty con là công ty quản lý nợ và khai thác tài sản). Hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản. 7. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó. 8. Các khoản nợ đã mua, bán nợ phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. 9. Tổ chức tín dụng mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, quy định tại Thông tư này và không phải áp dụng quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều này.	TCTD (đã thuyết minh tại điểm 3 nêu trên). 2. Khoản 2 Điều 5 Dự thảo kế thừa toàn bộ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 09. 3. Khoản 3 Điều 5 Dự thảo kế thừa quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 09, trừ nội dung quy định về quy định nội bộ (được tách và sửa đổi thành 01 Điều riêng để quy định cụ thể về Quy định nội bộ). 4. Khoản 4 Điều 5 Dự thảo kế thừa một phần quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 09 và có sửa đổi bổ sung các nội dung sau: - Bổ sung quy định TCTD phải đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3% ngay sau thời điểm mua nợ. - Nội dung về chấp thuận hoạt động mua nợ được tách biên soạn thành điều riêng để quy định được chặt chẽ và rõ ràng hơn. 5. Khoản 5 Điều 5 Dự thảo kế thừa một phần quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 09. Nội dung liên quan đến thực hiện phương án cơ cấu lại (PACCL) TCTD được tách để quy định riêng đối với TCTD thực hiện PACCL nhằm đảm bảo quy định được chặt chẽ, rõ ràng hơn. 6. Khoản 6 Điều 5 Dự thảo kế thừa một phần quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư 09 và có sửa đổi bổ sung quy định hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng với công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản
---	---	--

giữa khâu thẩm định và quyết định mua, bán nợ; phương thức mua, bán nợ, phương thức thanh toán; quy trình mua, bán nợ; quy trình, phương pháp định giá khoản nợ; quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động mua, bán nợ). 5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 6. Mua lại khoản nợ đã bán của tổ chức tín dụng: a) Bên bán nợ không mua lại khoản nợ đã bán, trừ các trường hợp sau: (i) Tổ chức tín dụng mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều này; (ii) Tổ chức tín dụng hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 148đ Luật Các tổ chức tín dụng; (iii) Tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều này. b) Tổ chức tín dụng thực hiện mua lại khoản nợ đã bán quy định tại điểm a(ii), a(iii) khoản này theo nội dung đã cam kết mua lại khoản nợ tại phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp sau: (i) Khoản nợ mua lại đang được tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước nhưng không còn được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và bán thay thế bằng khoản nợ đủ tiêu chuẩn khác.		(Thông tư 30/2025/TT-NHNN). 7. Khoản 7 Điều 5 Dự thảo kế thừa đầy đủ quy định tại khoản 11 Điều 5 Thông tư 09. 8. Khoản 8 Điều 5 Dự thảo kế thừa đầy đủ quy định tại khoản 10 Điều 5 Thông tư 09. 9. Khoản 9 Điều 5 Dự thảo kế thừa quy định tại Điều 5 Thông tư 09 đối với TCTD thực hiện PACCL và quy định chung vào 01 khoản để quy định được chặt chẽ và rõ ràng hơn . Đối với quy định cụ thể về mua, bán nợ theo PACCL (khoản 6, khoản 7, khoản 12 Điều 5) được kế thừa một phần và quy định cụ thể tại chương III về mua bán nợ theo PACCL đồng thời được sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo quy định của Luật Các TCTD 2024.
---	--	---

(ii) Đến hạn trả nợ vay đặc biệt, tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa có đủ tiền để hoàn trả nợ vay đặc biệt cho Ngân hàng Nhà nước theo kế hoạch trả nợ vay đặc biệt. 7. Tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ các trường hợp sau: a) Bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Tổ chức tín dụng là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt. 8. Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. 9. Trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, thì bên bán nợ và các bên mua nợ thỏa thuận với nhau về tỷ lệ tham gia, phương thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, phân chia giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) cho phần nợ được mua, bán và các nội dung cụ thể khác tại hợp đồng mua, bán nợ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 10. Các khoản nợ được mua, bán nợ phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. 11. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó. 12. Tổ chức tín dụng không phải đáp ứng tỷ lệ		
--	--	--

	nợ xấu dưới 3% khi mua nợ trong các trường hợp sau: a) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 146a Luật Các tổ chức tín dụng; b) Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 148b Luật Các tổ chức tín dụng; c) Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ đủ tiêu chuẩn của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; d) Các trường hợp mua nợ quy định tại điểm a(ii), a(iii) khoản 6 Điều này.		
6		Điều 6. Quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ 1. Căn cứ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ, <i>bao gồm cả quy định về hoạt động mua, bán nợ được thực hiện bằng phương tiện điện tử (nếu có)</i>, phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ). 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện trong toàn hệ thống và phải có tối thiểu các nội dung sau: a) Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua, bán nợ; b) Quy trình về thực hiện mua, bán nợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm giữa khâu: lựa chọn khoản nợ mua, bán, định giá khoản nợ,	1. Căn cứ: - Điều 101 Luật các TCTD quy định TCTD phải ban hành quy định nội bộ trong hoạt động nghiệp vụ. - Khoản 2 Điều 103 Luật Các TCTD quy định hoạt động mua, bán nợ của TCTD thực hiện theo quy định của NHNN. 2. Khoản 2 Điều 6 Dự thảo kế thừa một phần quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư 09 và có sửa đổi bổ sung các nội dung sau: - Bỏ quy định thành lập Hội đồng mua, bán nợ do Nghị định 13/2025/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước đã bỏ không quy định phải thành lập Hội đồng

		thẩm định (xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan để quyết định mua, bán khoản nợ), quyết định mua, bán nợ; c) Quy trình, phương pháp định giá khoản nợ; d) Quy trình thẩm định khoản nợ; đ) Nguyên tắc xem xét lựa chọn phương thức mua, bán nợ; e) Quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động mua, bán nợ, trong đó có quy định cụ thể đối với trường hợp giá mua, bán khoản nợ thấp hơn số dư nợ gốc khoản nợ được mua, bán; f) Quy định về xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý khi có tổn thất về tài sản do vi phạm quy định trong hoạt động mua, bán nợ. 3. Tổ chức tín dụng mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện xây dựng quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ phù hợp theo phương án cơ cấu lại đảm bảo các nguyên tắc sau: a) Tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về mua, bán chuyển nhượng tài sản; b) Phù hợp với phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng và các biện pháp, quy trình có liên quan đến hoạt động mua, bán nợ để thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	thanh lý tài sản. - Bổ sung quy định về hoạt động mua, bán nợ được thực hiện bằng phương tiện điện tử để thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động của TCTD. - Quy trình quản trị rủi ro đối với trường hợp giá mua, bán khoản nợ thấp hơn số dư nợ gốc khoản nợ được mua, bán; - Quy định về xác định nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý khi có tổn thất về tài sản do vi phạm quy định trong hoạt động mua, bán nợ. 3. Khoản 3 Điều 6 Dự thảo kế thừa một phần nguyên tắc quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư 09 về thực hiện mua, bán nợ theo PACCL TCTD để quy định các vấn đề có tính nguyên tắc của Quy định nội bộ khi thực hiện PACCL TCTD để phù hợp với từng PACCL được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7		Điều 7. Điều kiện được chấp thuận hoạt động mua nợ 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ phải phải đáp ứng điều kiện sau: a) Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3% tại kỳ phân loại nợ gần nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước thời điểm đề nghị được chấp thuận hoạt động mua nợ; b) Tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ để thực hiện phương án cơ cấu lại theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng đã được cấp có thẩm quyền	1. Căn cứ: - Điều 99 Luật Các TCTD quy định: “Điều 99. Nội dung hoạt động được phép của tổ chức tín dụng 1. Nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng được ghi trong Giấy phép cấp cho từng tổ chức tín dụng. 2. Hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng quy định tại Luật này thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”. - Khoản 2 Điều 103 Luật Các TCTD quy định: “Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua,

		phê duyệt không phải đáp ứng điều kiện có tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3% quy định tại điểm a khoản này. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.	<i>bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.”.</i> 2. Căn cứ quy định trên, Điều 7 Dự thảo kế thừa một phần quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 09 để quy định riêng 01 Điều về điều kiện chấp thuận hoạt động mua nợ nhằm quy định cụ thể, rõ ràng hơn về điều kiện đối với TCTD khi tham gia mua nợ.
8	Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Nguyên tắc lập hồ sơ: a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký. 2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ bao gồm: a) Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ theo mẫu tại Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này. Đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động mà chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài sở hữu 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động ngân hàng mẹ được phép thực hiện tại nước nguyên xứ; b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) của tổ chức tín dụng thông qua việc đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ; văn bản và bản dịch của ngân hàng mẹ do người	Điều 8. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Nguyên tắc lập hồ sơ: a) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký. 2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ bao gồm: a) Đơn đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ theo mẫu tại Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này. Đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động mà chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài sở hữu 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi chủ sở hữu, ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cam kết mua nợ là hoạt động ngân hàng mẹ được phép thực hiện tại nước nguyên xứ; b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) của tổ chức tín dụng thông qua việc đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ; văn bản và bản dịch của ngân hàng mẹ do người đại diện hợp pháp ký đồng ý đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Điều 8 Dự thảo kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 6 Thông tư 09.

	đại diện hợp pháp ký đồng ý đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài.		
9	Điều 7. Trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu được chấp thuận hoạt động mua nợ lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư này gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước (Bộ phận Một cửa). 2. Trong thời hạn 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động mua nợ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bằng Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Giấy phép. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nêu rõ lý do.	Điều 9. Trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cầu được chấp thuận hoạt động mua nợ lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	Điều 9 Dự thảo Thông tư kế thừa một phần quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 09 để quy định chung về trình tự thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ, đồng thời sửa đổi các nội dung khác để thống nhất với các quy định hiện hành, cụ thể: - NHNN đã có quy định cụ thể về việc cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động đối với NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và TCTD phi ngân hàng: (i) Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; (ii) Thông tư 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. - Trình tự, thủ tục cấp phép đối với hoạt động mua nợ sẽ được thực hiện thống nhất với hoạt động cấp phép nêu trên.
		Chương II MUA, BÁN NỢ THEO NHU CẦU KINH DOANH	
10	Điều 8. Đồng tiền giao dịch 1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán khoản nợ bằng ngoại tệ cho bên mua nợ là người không cư trú.	Điều 10. Đồng tiền giao dịch 1. Đồng tiền sử dụng trong mua, bán nợ là đồng Việt Nam. Việc sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch mua, bán nợ chỉ được thực hiện trong trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán khoản nợ bằng ngoại tệ cho bên mua nợ là người không cư trú. 2. Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền của khoản nợ hoặc	Điều 10 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 8 Thông tư 09

	2. Đồng tiền thu hồi nợ là đồng tiền của khoản nợ hoặc đồng tiền khác theo thỏa thuận giữa bên mua nợ và bên nợ phù hợp với quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.	đồng tiền khác theo thỏa thuận giữa bên mua nợ và bên nợ phù hợp với quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.	
11	Điều 9. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ 1. Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện mua, bán nợ và thu hồi khoản nợ được mua. 2. Khi thực hiện mua, bán nợ với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: a) Bên mua nợ sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thực hiện thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là đồng Việt Nam; b) Bên mua nợ là người không cư trú sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tài khoản ngoại tệ của Bên mua nợ tại nước ngoài để thực hiện thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là ngoại tệ. 3. Khi thu hồi nợ từ các khoản nợ được mua, số tiền thu hồi nợ phải được chuyển vào 01 (một) tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam và 01 (một) tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (đối với trường hợp khoản nợ được thu hồi bằng ngoại tệ) của bên mua nợ mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên	Điều 11. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ 1. Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện mua, bán nợ và thu hồi khoản nợ được mua. 2. Sử dụng tài khoản thanh toán tiền mua nợ với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: a) Trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là đồng Việt Nam, bên mua nợ sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thực hiện thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ; b) Trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là ngoại tệ, bên mua nợ là người không cư trú sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tài khoản ngoại tệ của bên mua nợ tại nước ngoài để thực hiện thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ. 3. Trường hợp bán khoản nợ phát sinh từ hoạt động cho vay và khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh đối với bên nợ là người cư trú cho bên mua nợ là người không cư trú, số tiền thu hồi nợ phải được chuyển vào 01 (một) tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (đối với trường hợp khoản nợ được thu hồi bằng đồng Việt Nam) và 01 (một) tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (đối với trường hợp khoản nợ được thu hồi bằng ngoại tệ) của bên mua nợ mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. 4. Trường hợp mua, bán khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay ra nước ngoài và khoản trả thay trong nghiệp	1. Khoản 1 Điều 11 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 09. 2. Khoản 2 Điều 11 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 09 và biên soạn lại để quy định được rõ ràng, chặt chẽ hơn. 3. Khoản 3 Điều 11 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 09 và chỉnh sửa bổ sung thêm để quy định được rõ ràng, chặt chẽ, đầy đủ hơn. 4. Khoản 4 Điều 11 Dự thảo Thông tư kế thừa một phần nội dung quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 09 và sửa đổi, bổ sung quy định để thống nhất chung với định hướng của Ngân hàng Nhà nước quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 45/2011/TT-NHNN theo ý kiến góp ý của Cục Quản lý ngoại hối).

	lãnh thổ Việt Nam. 4. Trường hợp mua, bán khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay ra nước ngoài hoặc nợ phát sinh do trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh cho bên được bảo lãnh là người không cư trú: a) Bên bán nợ thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài, khoản thu hồi nợ bảo lãnh theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; b) Bên mua nợ là người cư trú thực hiện đăng ký kế hoạch thu hồi nợ theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với việc thu hồi nợ nước ngoài phát sinh từ nghiệp vụ mua, bán nợ.	vụ bảo lãnh cho người không cư trú: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là bên bán nợ cho người không cư trú thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. b) Bên mua nợ là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thực hiện đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. c) Sau khi hoàn thành việc mua, bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	
12	Điều 10. Phương thức mua, bán nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định lựa chọn một trong các phương thức mua, bán nợ sau: 1. Thỏa thuận: thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán nợ và bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới. 2. Đấu giá: Bên bán nợ ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.	Điều 12. Phương thức mua, bán nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định lựa chọn một trong các phương thức mua, bán nợ sau: 1. Thỏa thuận: thông qua đàm phán trực tiếp giữa bên bán nợ và bên mua nợ hoặc gián tiếp thông qua bên môi giới. 2. Đấu giá: Bên bán nợ ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.	Điều 12 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 10 Thông tư 09
13	Điều 12. Định giá khoản nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán nợ phải thực hiện định giá khoản nợ để xác định giá khởi điểm đối với trường hợp mua, bán nợ theo phương thức bán đấu giá hoặc giá để đàm phán mua, bán nợ đối với trường hợp mua, bán nợ theo phương thức thỏa thuận. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét lựa chọn việc định giá khoản nợ theo các phương thức sau:	Điều 13. Định giá khoản nợ 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán nợ phải thực hiện định giá khoản nợ để xác định: a) Giá khởi điểm đối với trường hợp mua, bán nợ theo phương thức bán đấu giá; b) Giá để đàm phán mua, bán nợ đối với trường hợp mua, bán nợ theo phương thức thỏa thuận. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền xem xét lựa chọn việc định giá khoản nợ	Điều 13 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư 09 và biên soạn lại để quy định được chặt chẽ, rõ ràng hơn.

	1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định giá khoản nợ theo một hoặc các cơ sở sau: a) Giá trị ghi sổ khoản nợ, khoản lãi mà bên nợ phải trả tại thời điểm định giá, phân loại nhóm khoản nợ, tài sản bảo đảm (nếu có), tình hình tài chính khách hàng vay và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị khoản nợ (nếu có) tại thời điểm định giá; b) Quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện định giá khoản nợ được mua, bán.	theo các phương thức sau: a) Tự xác định giá khoản nợ; b) Thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện định giá khoản nợ được mua, bán. 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định giá khoản nợ theo một hoặc các cơ sở sau: a) Giá trị ghi sổ khoản nợ, khoản lãi mà bên nợ phải trả tại thời điểm định giá, phân loại nhóm khoản nợ, tài sản bảo đảm (nếu có), tình hình tài chính khách hàng vay và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị khoản nợ (nếu có) tại thời điểm định giá; b) Quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ.	
14	Điều 10a. Mua, bán nợ trong trường hợp bên mua nợ chưa thanh toán đủ số tiền mua nợ Trường hợp bên mua nợ và bên bán nợ có thỏa thuận về việc bên mua nợ được trả tiền mua nợ (một phần hoặc toàn bộ số tiền mua nợ) sau thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ bên bán nợ thì các bên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 1. Thời hạn hoàn thành thanh toán số tiền mua, bán nợ của bên mua nợ cho bên bán nợ tối đa là 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng mua, bán nợ có hiệu lực. 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, số tiền mà bên mua nợ chưa thanh toán đủ cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ phải được bảo đảm 100% khả năng thanh toán bằng các loại tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm: a) Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; b) Vàng miếng theo quy định của pháp luật về	Điều 14. Mua, bán nợ trong trường hợp bên mua nợ chưa thanh toán đủ số tiền mua nợ Trường hợp bên mua nợ và bên bán nợ có thỏa thuận về việc bên mua nợ được trả tiền mua nợ (một phần hoặc toàn bộ số tiền mua nợ) sau thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ bên bán nợ thì các bên phải đảm bảo các yêu cầu sau: 1. Thời hạn hoàn thành thanh toán số tiền mua, bán nợ của bên mua nợ cho bên bán nợ tối đa là 60 ngày, tính từ ngày hợp đồng mua, bán nợ có hiệu lực. 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, số tiền mà bên mua nợ chưa thanh toán đủ cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ phải được bảo đảm 100% khả năng thanh toán bằng các loại tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm: a) Tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; b) Vàng miếng theo quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; d) Trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng mức AA- trở lên (theo Standard & Poor's hoặc Fitch Ratings) hoặc từ	Điều 14 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 10a Thông tư 09

	hoạt động kinh doanh vàng; c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; d) Trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng mức AA- trở lên (theo Standard & Poor's hoặc Fitch Ratings) hoặc từ mức Aa3 trở lên (theo Moody's) và được niêm yết trên thị trường chứng khoán; đ) Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (trừ: các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, bị tạm ngừng, đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng bảo đảm và các cổ phiếu có khối lượng giao dịch dưới 300.000 cổ phiếu/ngày, tính trong 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày ký hợp đồng bảo đảm). 3. Giá trị của các tài sản dùng để bảo đảm cho số tiền mua nợ được trả sau quy định tại khoản 2 Điều này được xác định theo nguyên tắc xác định giá trị tài sản bảo đảm để tính khấu trừ khi trích lập dự phòng rủi ro tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. 4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc mua nợ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 12 Điều 5 Thông tư này và sử dụng khoản nợ được mua này để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước, việc bảo đảm cho số tiền mua nợ mà bên mua nợ được trả sau thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ được mua bán từ bên bán nợ (nếu có) do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.	mức Aa3 trở lên (theo Moody's) và được niêm yết trên thị trường chứng khoán; đ) Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (trừ các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, bị tạm ngừng, đình chỉ hoặc hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng bảo đảm và các cổ phiếu có khối lượng giao dịch dưới 300.000 cổ phiếu/ngày, tính trong 10 ngày giao dịch liền kề trước ngày ký hợp đồng bảo đảm). 3. Giá trị của các tài sản dùng để bảo đảm cho số tiền mua nợ được trả sau quy định tại khoản 2 Điều này được xác định theo nguyên tắc xác định giá trị tài sản bảo đảm để tính khấu trừ khi trích lập dự phòng rủi ro tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm. 4. Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt mua nợ theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng khoản nợ được mua này để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước, việc bảo đảm cho số tiền mua nợ mà bên mua nợ được trả sau thời điểm bên mua nợ đã nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ được mua từ bên bán nợ (nếu có) do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.	
15	Điều 15. Mua, bán nợ từ cấp tín dụng hợp vốn 1. Trường hợp thành viên tham gia cấp tín	Điều 15. Mua, bán nợ từ cấp tín dụng hợp vốn 1. Thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn được bán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ của mình. Các nội	Điều 15 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản nội dung quy định tại Điều 15 Thông tư 09 và chỉnh sửa biên soạn lại nội dung

	dụng hợp vốn bán một phần hay toàn bộ khoản nợ của mình, thành viên là bên bán nợ và bên mua nợ thỏa thuận thống nhất phương án mua, bán nợ; đồng thời bên bán nợ thông báo việc mua, bán nợ cho các thành viên còn lại bằng văn bản. Trường hợp bán phần nợ của thành viên đầu mỗi (đầu mỗi lần xếp cấp tín dụng hợp vốn, đầu mỗi cấp tín dụng hợp vốn, đầu mỗi thanh toán, đầu mỗi nhận tài sản bảo đảm), bên bán nợ, bên mua nợ và các thành viên còn lại thỏa thuận thống nhất các nội dung thay đổi tại hợp đồng hợp vốn. Hợp đồng mua, bán nợ trong trường hợp này là bộ phận không tách rời của hợp đồng hợp vốn, hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn ban đầu. Các nội dung quy định tại hợp đồng mua, bán nợ không trái với các nội dung quy định đối với phần nợ tại hợp đồng hợp vốn, hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn. 2. Trường hợp bán toàn bộ khoản nợ, các thành viên cấp tín dụng hợp vốn thỏa thuận thống nhất phương án bán khoản nợ, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật liên quan.	dung thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán nợ không trái với các nội dung quy định đối với phần nợ được bán tại hợp đồng hợp vốn, hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn. Hợp đồng mua, bán nợ từ cấp tín dụng hợp vốn là bộ phận không tách rời của hợp đồng hợp vốn, hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn ban đầu. a) Trường hợp bán phần nợ của thành viên đầu mỗi (đầu mỗi lần xếp cấp tín dụng hợp vốn, đầu mỗi cấp tín dụng hợp vốn, đầu mỗi thanh toán, đầu mỗi nhận tài sản bảo đảm), bên bán nợ, bên mua nợ và các thành viên còn lại thỏa thuận thống nhất về các nội dung thay đổi tại hợp đồng hợp vốn phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. b) Trường hợp bán nợ không phải là thành viên đầu mỗi, bên bán nợ và bên mua nợ thỏa thuận thống nhất phương án mua, bán nợ, đồng thời bên bán nợ thông báo việc mua, bán nợ cho các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn còn lại bằng văn bản. 2. Trường hợp bán toàn bộ khoản nợ cấp tín dụng hợp vốn, các thành viên cấp tín dụng hợp vốn thỏa thuận thống nhất phương án bán khoản nợ, đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.	để quy định được chặt chẽ, rõ ràng, đầy đủ hơn.
16	Điều 15a. Quản lý theo dõi trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ Việc quản lý, theo dõi trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc: 1. Trường hợp bên bán nợ còn sở hữu một phần khoản nợ được mua, bán, bên bán nợ phải tiếp tục làm đầu mỗi thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm và các vấn đề khác liên quan của khoản nợ. Phần nợ chưa bán, bên bán nợ tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi	Điều 16. Bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước được bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ. Việc bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ được thực hiện theo nguyên tắc: 1. Trường hợp bên bán nợ còn sở hữu một phần khoản nợ được mua, bán, bên bán nợ phải tiếp tục làm đầu mỗi thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm và các vấn đề khác liên quan của khoản nợ. Phần nợ chưa bán, bên bán nợ tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật. Trường hợp, bên bán nợ không còn sở hữu khoản nợ	Điều 16 Dự thảo Thông tư kế thừa một phần quy định tại khoản 9 Điều 5 và cơ bản nội dung quy định tại Điều 15a Thông tư 09 để sửa đổi, bổ sung tên Điều và nội dung để quy định được chặt chẽ, rõ ràng hơn.

	ro theo quy định của pháp luật. Trường hợp, bên bán nợ không còn sở hữu khoản nợ được mua, bán và đã nhận đầy đủ số tiền mua nợ, việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm của khoản nợ và các vấn đề khác liên quan đến khoản nợ của bên bán nợ cho các bên mua nợ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên mua nợ, phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên và việc xử lý các vấn đề phát sinh trong trường hợp bên bán nợ làm đầu mỗi thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm và các vấn đề khác liên quan của khoản nợ quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, việc xử lý tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với phần nợ được mua, bán của bên mua nợ và bên bán nợ được thực hiện như quy định đối với mua, bán khoản nợ và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.	được mua, bán và đã nhận đầy đủ số tiền mua nợ, việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm của khoản nợ và các vấn đề khác liên quan đến khoản nợ của bên bán nợ cho các bên mua nợ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên mua nợ, phù hợp với quy định của pháp luật. 2. Quyền, nghĩa vụ của các bên và việc xử lý các vấn đề phát sinh trong trường hợp bên bán nợ làm đầu mỗi thực hiện quản lý hồ sơ, tài liệu, các biện pháp bảo đảm và các vấn đề khác liên quan của khoản nợ quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Trong trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, việc xử lý tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với phần nợ được mua, bán của bên mua nợ và bên bán nợ được thực hiện như quy định đối với mua, bán khoản nợ và quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.	
17	Điều 13. Hợp đồng mua, bán nợ 1. Hợp đồng mua, bán nợ phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của các bên mua, bán nợ. 2. Hợp đồng mua, bán nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời gian ký kết hợp đồng mua, bán nợ; b) Tên, địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ; c) Tên, chức danh người đại diện các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ; d) Tên, địa chỉ của bên nợ và các bên có liên quan (nếu có) tới khoản nợ được mua, bán; đ) Chi tiết khoản nợ mua, bán: Số tiền vay, thời gian vay, mục đích vay, giá trị ghi sổ của khoản nợ đến thời điểm thực hiện mua, bán nợ;	Điều 17. Hợp đồng mua, bán nợ 1. Hợp đồng mua, bán nợ phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của các bên mua, bán nợ. 2. Hợp đồng mua, bán nợ phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a) Thời gian ký kết hợp đồng mua, bán nợ; b) Căn cứ, cơ sở ký kết hợp đồng mua, bán nợ, mục đích mua, bán nợ (mua, bán nợ theo nhu cầu kinh doanh/mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại); c) Tên, địa chỉ của các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ; d) Tên, chức danh người đại diện các bên tham gia ký kết hợp đồng mua, bán nợ; đ) Tên, địa chỉ của bên nợ và các bên có liên quan (nếu có) tới khoản nợ được mua, bán;	Điều 17 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ bản nội dung quy định tại Điều 13 Thông tư 09 và bổ sung thêm điểm b khoản 2 quy định: “<i>Căn cứ, cơ sở ký kết hợp đồng mua, bán nợ, mục đích mua, bán nợ (mua, bán theo nhu cầu kinh doanh/mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại);</i>” để xác định rõ mục đích ký kết hợp đồng mua, bán nợ là theo nhu cầu kinh doanh hay để thực hiện PACCL.

	e) Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ được mua, bán (nếu có); g) Giá bán nợ, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán; h) Thời điểm, phương thức và thủ tục chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ, tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ (nếu có); Thời điểm bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ; i) Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ, bên mua nợ; k) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; l) Giải quyết tranh chấp phát sinh. 3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác trong hợp đồng mua, bán nợ không trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 4. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng mua, bán nợ do các bên liên quan thỏa thuận, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.	e) Chi tiết khoản nợ mua, bán: Số tiền vay, thời gian vay, mục đích vay, giá trị ghi sổ của khoản nợ đến thời điểm thực hiện mua, bán nợ; g) Các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với khoản nợ được mua, bán (nếu có); h) Giá bán nợ, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán; i) Thời điểm, phương thức và thủ tục chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ, bao gồm cả hồ sơ, tài liệu về tài sản bảo đảm của khoản nợ (nếu có); Thời điểm bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ của bên bán nợ; k) Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ, bên mua nợ; l) Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; m) Giải quyết tranh chấp phát sinh. 3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác trong hợp đồng mua, bán nợ không trái với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. 4. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nội dung hợp đồng mua, bán nợ do các bên liên quan thỏa thuận, quyết định trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.	
18	Điều 14. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ 1. Bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ được mua, bán của bên bán nợ kể từ thời điểm bên mua nợ nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ bên bán nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán nợ. 2. Bên bán nợ chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp bảo đảm của khoản nợ đó (nếu có). Việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ đối với các biện	Điều 18. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ 1. Bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ được mua, bán của bên bán nợ kể từ thời điểm bên mua nợ nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ bên bán nợ theo quy định pháp luật và thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán nợ. 2. Bên bán nợ chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp bảo đảm của khoản nợ đó (nếu có). Việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp bảo đảm của khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định khác có	Điều 18 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 14 Thông tư 09

	pháp bảo đảm của khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Việc thực hiện đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm . 3. Bên mua nợ, bên nợ và bên bảo đảm có thể thỏa thuận việc điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ được mua, bán phù hợp quy định của pháp luật.	liên quan của pháp luật. Việc thực hiện đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm. 3. Bên mua nợ, bên nợ và bên bảo đảm có thể thỏa thuận việc điều chỉnh biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ được mua, bán phù hợp quy định của pháp luật.	
19	Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ 1. Bên mua nợ có các quyền: a) Yêu cầu bên bán nợ cung cấp thông tin về khoản nợ được mua, bán (bao gồm cả thông tin liên quan đến hình thành, quản lý khoản nợ); b) Kế thừa đầy đủ các quyền của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật; c) Yêu cầu bên bán nợ chuyển giao hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để chuyển giao đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của bên bán nợ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng mua, bán nợ và quy định pháp luật; d) Yêu cầu bên bán nợ thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ cam kết theo thỏa thuận; đ) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên mua nợ có các nghĩa vụ: a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ; b) Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận; c) Kế thừa đầy đủ các nghĩa vụ của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật; d) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.	Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ 1. Bên mua nợ có các quyền: a) Yêu cầu bên bán nợ cung cấp thông tin về khoản nợ được mua, bán (bao gồm cả thông tin liên quan đến hình thành, quản lý khoản nợ); b) Kế thừa đầy đủ các quyền của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật; c) Yêu cầu bên bán nợ chuyển giao hồ sơ và hoàn tất các thủ tục để chuyển giao đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của bên bán nợ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng mua, bán nợ và quy định pháp luật; d) Yêu cầu bên bán nợ thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ cam kết theo thỏa thuận; đ) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên mua nợ có các nghĩa vụ: a) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên bán nợ theo hợp đồng mua, bán nợ; b) Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận; c) Kế thừa đầy đủ các nghĩa vụ của bên bán nợ đối với khoản nợ theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của pháp luật; d) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.	Điều 19 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 16 Thông tư 09
20	Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ	Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ	Điều 20 Dự thảo Thông tư kế thừa cơ

	1. Bên bán nợ có các quyền: a) Yêu cầu bên mua nợ thanh toán theo thỏa thuận; b) Yêu cầu bên mua nợ phải thực hiện theo đúng các nghĩa vụ cam kết; c) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên bán nợ có các nghĩa vụ: a) Thông báo bằng văn bản cho bên nợ và các bên liên quan những nội dung của việc bán nợ chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng mua, bán nợ hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua, bán nợ. Trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận giữa bên bán nợ và bên nợ hoặc trong trường hợp cần thiết, bên bán nợ thông báo bằng văn bản việc bán nợ cho bên nợ trước khi ký kết hợp đồng mua, bán nợ; b) Cung cấp các thông tin liên quan đến khoản nợ được bán theo yêu cầu của bên mua nợ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không trái với các thỏa thuận tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết; c) Chuyển giao đầy đủ, đúng hạn nguyên trạng hồ sơ khoản nợ theo thỏa thuận cho bên mua nợ; d) Chuyển giao nguyên trạng quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ được bán bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm của khoản nợ, bảo hiểm của khoản nợ (nếu có) cho bên mua nợ theo hợp đồng mua, bán nợ và quy định của pháp luật; đ) Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận; e) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định pháp luật.	1. Bên bán nợ có các quyền: a) Yêu cầu bên mua nợ thanh toán theo thỏa thuận; b) Yêu cầu bên mua nợ phải thực hiện theo đúng các nghĩa vụ cam kết; c) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên bán nợ có các nghĩa vụ: a) Thông báo bằng văn bản cho bên nợ và <i>các bên có quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ theo quy định pháp luật</i> về những nội dung của việc bán nợ chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng mua, bán nợ hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua, bán nợ. Trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận giữa bên bán nợ và bên nợ hoặc trong trường hợp cần thiết, bên bán nợ thông báo bằng văn bản việc bán nợ cho bên nợ trước khi ký kết hợp đồng mua, bán nợ; b) Cung cấp các thông tin liên quan đến khoản nợ được bán theo yêu cầu của bên mua nợ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không trái với các thỏa thuận tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết; c) Chuyển giao đầy đủ, đúng hạn nguyên trạng hồ sơ khoản nợ theo thỏa thuận cho bên mua nợ; d) Chuyển giao nguyên trạng quyền, nghĩa vụ đối với khoản nợ được bán bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với biện pháp bảo đảm của khoản nợ, bảo hiểm của khoản nợ (nếu có) cho bên mua nợ theo hợp đồng mua, bán nợ và quy định của pháp luật; đ) Thanh toán các chi phí (kể cả phí môi giới nếu có) phát sinh trong quá trình mua, bán nợ theo thỏa thuận; e) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định pháp luật.	bản nội dung quy định tại Điều 17 Thông tư 09 và chỉnh sửa bổ sung nội dung điểm a khoản 2 để quy định được chặt chẽ, rõ ràng hơn.
21	Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới	Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới 1. Bên môi giới có các quyền:	Điều 21 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 18 Thông tư 09

	1. Bên môi giới có các quyền: a) Dàn xếp việc mua, bán các khoản nợ cho các bên mua nợ, bên bán nợ; b) Nhận phí môi giới và được thanh toán các khoản chi phí hợp lý khác liên quan theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng môi giới; c) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên môi giới có các nghĩa vụ: a) Phản ánh trung thực các thông tin liên quan đến giao dịch mua, bán nợ do các bên cung cấp; b) Chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin do mình cung cấp; c) Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của các bên mua nợ, bên bán nợ và các bên liên quan của khoản nợ; d) Bảo quản các tài liệu được giao để thực hiện môi giới và hoàn trả đầy đủ các tài liệu đó cho các bên mua nợ, bên bán nợ sau khi hoàn thành công việc môi giới; đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.	a) Dàn xếp việc mua, bán các khoản nợ cho các bên mua nợ, bên bán nợ; b) Nhận phí môi giới và được thanh toán các khoản chi phí hợp lý khác liên quan theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng môi giới; c) Các quyền khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. 2. Bên môi giới có các nghĩa vụ: a) Phản ánh trung thực các thông tin liên quan đến giao dịch mua, bán nợ do các bên cung cấp; b) Chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin do mình cung cấp; c) Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của các bên mua nợ, bên bán nợ và các bên liên quan của khoản nợ; d) Bảo quản các tài liệu được giao để thực hiện môi giới và hoàn trả đầy đủ các tài liệu đó cho các bên mua nợ, bên bán nợ sau khi hoàn thành công việc môi giới; đ) Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận và quy định của pháp luật.	
22	Điều 19. Xử lý tranh chấp 1. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua, bán nợ thực hiện theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng mua, bán nợ nhưng không trái với quy định của pháp luật. 2. Trường hợp mua, bán nợ có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, tòa án hoặc trọng tài thương mại nước ngoài để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch mua, bán nợ nếu việc thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.	Điều 22. Xử lý tranh chấp 1. Việc xử lý tranh chấp phát sinh trong hoạt động mua, bán nợ thực hiện theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng mua, bán nợ nhưng không trái với quy định của pháp luật. 2. Trường hợp mua, bán nợ có yếu tố nước ngoài, các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng, tòa án hoặc trọng tài thương mại nước ngoài để giải quyết tranh chấp phát sinh đối với giao dịch mua, bán nợ nếu việc thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật Việt Nam.	Điều 22 Dự thảo Thông tư kế thừa toàn bộ quy định tại Điều 19 Thông tư 09
		Chương III MUA, BÁN NỢ THEO PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI Mục I MUA, BÁN NỢ THEO PHƯƠNG ÁN PHỤC HỒI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC	

		BIỆT	
23		Điều 23. Điều kiện mua, bán nợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt Việc mua, bán nợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt có biện pháp hỗ trợ mua nợ do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, bán lại khoản nợ đã mua cho tổ chức tín dụng hỗ trợ. 2. Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 24 Thông tư này. 3. Việc mua, bán nợ để phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện trong khoảng thời gian phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có).	1. Căn cứ: - Khoản 3 Điều 169 Luật Các TCTD quy định: Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt phương án phục hồi. - Điểm e khoản 1 Điều 170 Luật Các TCTD quy định nội dung phương án phục hồi: “<i>Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 171 của Luật này cần áp dụng;</i>” - Điểm d khoản 1 Điều 171 Luật Các TCTD quy định: “1. <i>Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính được áp dụng một hoặc một số biện pháp hỗ trợ sau đây:</i> d) <i>Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đó cho tổ chức tín dụng hỗ trợ;</i>”. - Khoản 5, khoản 6 Điều 174 Luật Các TCTD quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ: “5. <i>Bán nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.</i> 6. <i>Mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán quy định tại khoản 5 Điều này theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.</i>” 2. Căn cứ quy định nêu trên của Luật Các TCTD, Dự thảo Thông tư quy định cụ thể điều kiện mua, bán nợ theo phương án phục hồi TCTD. Văn bản yêu cầu của

			NHNN được quy định cụ thể tại Điều 24 Dự thảo
24		Điều 24. Văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ, mua lại khoản nợ đã bán của Ngân hàng Nhà nước 1. Văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước là văn bản của Ngân hàng Nhà nước có nội dung yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoặc mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt hoặc đồng thời cả yêu cầu bán nợ và mua lại nợ đã bán theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. Văn bản yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là một hoặc các văn bản sau: a) Văn bản phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước; b) Các văn bản khác của Ngân hàng Nhà nước có nội dung yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. 2. Nội dung yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt gồm nội dung sau: yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện bán nợ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, số dư nợ được bán, nguồn vốn sử dụng để mua, bán nợ, các nội dung, yêu cầu khác về việc mua, bán nợ (nếu có). 3. Nội dung yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện mua lại khoản nợ đã bán gồm các nội dung sau: yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, các yêu cầu cụ thể về khoản nợ phải thực hiện mua lại, các nội dung, yêu cầu khác về việc mua lại khoản nợ đã bán	1. Căn cứ: - Điểm e khoản 1 Điều 170 Luật Các TCTD nội dung phương án phục hồi có biện pháp mua, bán nợ. Do vậy, nội dung phương án phục hồi được phê duyệt có thể có hoặc chưa có quy định cụ thể về việc mua, bán nợ để thực hiện PA phục hồi. - Trong trường hợp PA phục hồi có quy định cụ thể về việc mua, bán nợ để thực hiện PA phục hồi thì trong quá trình thực hiện có thể phát sinh các tình huống: (i) Điều chỉnh phương án mua, bán nợ đã duyệt; (ii) Phát sinh các yêu cầu mua, bán nợ mới để thực hiện PA phục hồi. 2. Từ các lý do trên, để đảm bảo đúng quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 174 Luật Các TCTD và xử lý được các tình huống có thể phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, Khoản 1 Điều 24 Dự thảo quy định văn bản yêu cầu của NHNN có thể là Văn bản phê duyệt phương án phục hồi, Các văn bản khác của Ngân hàng Nhà nước có nội dung yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện mua, bán nợ. Khoản 2, khoản 3 Điều 24 Dự thảo quy định về các nội dung cần thiết khi yêu cầu TCTD hỗ trợ mua, bán nợ để thực hiện.

		(nếu có).	
25		Điều 25. Mua, bán nợ theo phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt 1. Tổ chức tín dụng hỗ trợ thỏa thuận với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt về việc bán khoản nợ do tổ chức tín dụng hỗ trợ nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phù hợp với phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Thông tư này. 2. Tổ chức tín dụng hỗ trợ thỏa thuận với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thực hiện mua lại khoản nợ đã bán cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều này phù hợp với phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Thông tư này.	Điều 25 Dự thảo quy định TCTD hỗ trợ và TCTD được kiểm soát đặc biệt được thỏa thuận mua, bán nợ phù hợp với phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định tại Thông tư này.
		Mục II MUA, BÁN NỢ THEO PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ CỔ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT	
26		Điều 26. Điều kiện mua, bán nợ theo phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt Việc mua, bán nợ theo phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt có biện pháp hỗ trợ mua nợ do tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây là tổ chức tín dụng hỗ trợ) nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn, bán lại khoản nợ đã mua cho tổ chức tín dụng hỗ trợ.	1. Căn cứ: Điểm g, h khoản 1 Điều 177 Luật Các TCTD quy định về nội dung phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp: “g) <i>Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 171 của Luật này, trừ biện pháp hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 171 của Luật này;</i> h) <i>Lộ trình, thời hạn thực hiện phương án.</i>”. 2. Theo quy định nêu trên, có biện pháp mua, bán nợ để thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp TCTD. Việc mua, bán nợ để thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng

		2. Việc mua, bán nợ giữa tổ chức tín dụng hỗ trợ và tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thực hiện trong thời gian quy định tại phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có).	toàn bộ cổ phần, phần vốn góp TCTD sẽ được thực hiện trong thời hạn thực hiện phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp được phê duyệt.
27		Điều 27. Mua, bán nợ theo phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt Tổ chức tín dụng hỗ trợ và tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thỏa thuận việc mua, bán nợ phù hợp với phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và quy định tại Thông tư này.	Điều 27 Dự thảo quy định tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (TCTD hỗ trợ) và TCTD được kiểm soát đặc biệt được thỏa thuận mua, bán nợ phù hợp với phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và quy định tại Thông tư này.
		Mục III MUA, BÁN NỢ THEO PHƯƠNG ÁN CHUYỂN GIAO BẮT BUỘC	
28		Điều 28. Điều kiện mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc Việc mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt có biện pháp hỗ trợ mua, bán nợ. 2. Bên được chuyển giao bắt buộc là ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 3. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại phương án chuyển giao bắt buộc. 4. Việc mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc được thực hiện trong khoảng thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả thời gian được gia hạn thực hiện chuyển giao bắt buộc nếu có).	1. Căn cứ: - Khoản 8 Điều 181 Luật Các TCTD quy định về nội dung phương án chuyển giao bắt buộc: “8. <i>Biện pháp hỗ trợ quy định tại Điều 182 của Luật này;</i> ”. - Điểm c khoản 1 Điều 182 Luật các TCTD quy định về Biện pháp hỗ trợ đối với ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc: “c) <i>Mua nợ, trái phiếu doanh nghiệp do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn; bán lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp cho bên nhận chuyển giao bắt buộc theo thỏa thuận hoặc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ</i>

			xấu;”. - Điểm 1 khoản 1 Điều 185 Luật Các TCTD quy định: “1. Bên nhận chuyển giao bắt buộc là tổ chức tín dụng có các quyền, nghĩa vụ sau đây: l) Bán, bán có kỳ hạn khoản nợ, trái phiếu doanh nghiệp đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo thỏa thuận; phải mua lại nợ, trái phiếu doanh nghiệp đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trong trường hợp các khoản nợ này bị chuyển thành nợ xấu;”. 2. Căn cứ quy định nêu trên, Điều 28 Dự thảo quy định về điều kiện thực hiện mua, bán nợ thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc (PACGBB).
29		Điều 29. Nguyên tắc mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc Việc thực hiện mua, bán nợ theo phương án chuyển giao bắt buộc do bên nhận chuyển giao bắt buộc, bên được chuyển giao bắt buộc thỏa thuận phù hợp với các nội dung, biện pháp mua, bán nợ tại phương án chuyển giao bắt buộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật khác có liên quan.	Điều 29 Dự thảo quy định về nguyên tắc thực hiện mua bán nợ theo PACGBB. Theo đó, việc mua, bán nợ theo PACGBB phải được thực hiện phù hợp với các nội dung, biện pháp mua, bán nợ tại PACGBB được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan
30		Điều 30. Mua, bán hãn khoản nợ 1. Bên được chuyển giao bắt buộc được mua các khoản nợ do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn. 2. Bên nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho bên được chuyển giao bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này khi khoản nợ này được bên được chuyển giao bắt buộc bị chuyển thành nợ xấu.	Căn cứ quy định của Luật Các TCTD tại điểm 28 nêu trên, Điều 30 Dự thảo quy định về trường hợp mua, bán hãn khoản nợ.
31		Điều 31. Mua, bán nợ theo kỳ hạn 1. Mua, bán nợ theo kỳ hạn là việc bên nhận chuyển	Căn cứ quy định của Luật Các TCTD tại điểm 28 nêu trên, Điều 31 Dự thảo quy

		giao bắt buộc bán khoản nợ do bên nhận chuyển giao bắt buộc nắm giữ đang được phân loại nhóm nợ đủ tiêu chuẩn cho bên được chuyển giao bắt buộc, đồng thời bên nhận chuyển giao bắt buộc cam kết sẽ mua lại khoản nợ đó sau một khoảng thời gian nhất định. Khoản nợ được coi đến hạn phải mua lại khi khoản nợ mua, bán kỳ hạn được bên được chuyển giao bắt buộc chuyển thành nợ xấu. 2. Thời hạn mua, bán nợ là khoảng thời gian tính theo ngày (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) bắt đầu từ ngày tiếp theo của ngày bên được chuyển giao bắt buộc mua nợ đến ngày bên nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ theo thỏa thuận (sau đây gọi là thời hạn mua, bán nợ). 3. Thời hạn mua, bán nợ do bên nhận chuyển giao bắt buộc và bên được chuyển giao bắt buộc thỏa thuận nhưng phải nằm trong thời gian cho vay của khoản nợ (bao gồm cả thời gian khoản nợ được gia hạn nếu có). Việc điều chỉnh thời hạn mua, bán nợ của hợp đồng mua, bán nợ theo kỳ hạn do các bên thỏa thuận phù hợp với phương án chuyển giao bắt buộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan. 4. Giá mua, bán có kỳ hạn khoản nợ được xác định tại thời điểm khi thực hiện mua, bán nợ phù hợp theo quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan. Bên nhận chuyển giao bắt buộc và bên được chuyển giao bắt buộc có thể thỏa thuận về phương pháp, nguyên tắc xác định giá mua, bán kỳ hạn khi thực hiện mua lại tại hợp đồng mua, bán nợ có kỳ hạn. 5. Trong thời gian sở hữu khoản nợ được mua, bán có kỳ hạn, chủ sở hữu khoản nợ có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định pháp luật. Quyền, nghĩa vụ và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến mua, bán có kỳ hạn khoản nợ do bên nhận chuyển giao bắt buộc và bên được chuyển giao bắt buộc thỏa thuận tại hợp đồng mua, bán nợ, phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định pháp luật khác có liên quan.	định về trường hợp mua, bán theo kỳ hạn khoản nợ.
		Chương IV	

		QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KHOẢN NỢ ĐÃ MUA, BÁN	
32	Điều 20. Quản lý đối với các khoản nợ đã mua, bán 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ phải hạch toán theo dõi riêng theo giá mua thực tế của khoản nợ được mua, bán đảm bảo phân định được các khoản nợ mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải tính số tiền mua nợ vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên nợ; b) Việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với số tiền mua nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều này quản lý khoản nợ đảm bảo không trái quy định của pháp luật. 2a. Khoản nợ đã bán nhưng chưa thu được đầy đủ tiền bán nợ thì số tiền bán nợ chưa thu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.	Điều 32. Quản lý đối với các khoản nợ đã mua, bán 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ phải hạch toán theo dõi riêng số tiền mua nợ theo giá mua, bán nợ, đảm bảo phân định được các khoản nợ mua với các khoản nợ hình thành từ hoạt động cấp tín dụng của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải tính số tiền mua nợ vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với bên nợ; b) Việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với số tiền mua nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều này quản lý khoản nợ đảm bảo không trái quy định của pháp luật. 3. Khoản nợ đã bán nhưng chưa thu được đầy đủ tiền bán nợ thì số tiền bán nợ chưa thu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật. 4. Tổ chức tín dụng là chủ sở hữu khoản nợ trong thời gian mua, bán nợ có kỳ hạn thực hiện theo dõi, quản lý, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, xử lý các vấn đề khác có liên quan đối với khoản nợ theo quy định của pháp luật.	Điều 32 Dự thảo cơ bản kế thừa quy định của Điều 20 Thông tư 09 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: - Thay cụm từ “theo giá mua thực tế của khoản nợ được mua, bán” tại điểm a khoản 1 Điều 20 bằng cụm từ :” số tiền mua nợ theo giá mua, bán nợ,” cho chính xác hơn. - Bổ sung khoản 4 quy định về quản lý đối với khoản nợ mua, bán nợ có kỳ hạn
33	Điều 21. Xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với khoản nợ đã mua, bán 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ a) Đối với khoản nợ có nợ gốc đang hạch toán nội bảng (i) Việc xử lý thu hồi nợ được thực hiện theo nguyên tắc: thu hồi nợ gốc trước, nợ lãi sau; (ii) Trường hợp giá bán nợ cao hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán:	Điều 33. Xử lý tài chính, hạch toán kế toán đối với khoản nợ đã mua, bán 1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ a) Đối với khoản nợ có nợ gốc đang hạch toán nội bảng (i) Việc xử lý thu hồi nợ được thực hiện theo nguyên tắc: thu hồi nợ gốc trước, nợ lãi sau; (ii) Trường hợp giá bán nợ cao hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán: Sau khi thu hồi số nợ gốc, nợ lãi của khoản nợ đã bán, phần chênh lệch (nếu có) giữa giá bán nợ và giá trị ghi	Điều 33 Dự thảo cơ bản toàn bộ quy định của Điều 21 Thông tư 09.

Sau khi thu hồi số nợ gốc, nợ lãi của khoản nợ đã bán, phần chênh lệch (nếu có) giữa giá bán nợ và giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi nhận vào thu nhập; (iii) Trường hợp giá bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán, ngoài số tiền thu được từ bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ sử dụng tiền bồi thường (trong trường hợp bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan và phải bồi thường theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), tiền bảo hiểm (nếu có) để thu hồi nợ. Sau khi sử dụng hết số tiền thu được từ bán nợ, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm nêu trên để thu hồi nợ mà vẫn thiếu, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện như sau: Đối với số nợ gốc không thu được: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng được trích lập trong chi phí, trường hợp thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi phí khác trong kỳ. Sau khi hoàn thành việc xử lý tài chính nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán đối với số nợ gốc không thu được. Đối với số nợ lãi không thu được: Trường hợp, số nợ lãi đang được ghi nhận nội bảng đã hạch toán vào thu nhập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hạch toán giảm thu nhập hoặc hạch toán vào chi phí theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp, số nợ lãi đang được ghi nhận	số nội bảng của khoản nợ được mua bán, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi nhận vào thu nhập; (iii) Trường hợp giá bán nợ thấp hơn giá trị ghi sổ nội bảng của khoản nợ được mua bán, ngoài số tiền thu được từ bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ sử dụng tiền bồi thường (trong trường hợp bị tổn thất về tài sản do nguyên nhân chủ quan và phải bồi thường theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), tiền bảo hiểm (nếu có) để thu hồi nợ. Sau khi sử dụng hết số tiền thu được từ bán nợ, tiền bồi thường, tiền bảo hiểm nêu trên để thu hồi nợ mà vẫn thiếu, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện như sau: Đối với số nợ gốc không thu được: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dự phòng được trích lập trong chi phí, trường hợp thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi phí khác trong kỳ. Sau khi hoàn thành việc xử lý tài chính nêu trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán đối với số nợ gốc không thu được. Đối với số nợ lãi không thu được: Trường hợp, số nợ lãi đang được ghi nhận nội bảng đã hạch toán vào thu nhập, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hạch toán giảm thu nhập hoặc hạch toán vào chi phí theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp, số nợ lãi đang được ghi nhận ngoại bảng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán số nợ lãi của khoản nợ đã bán; b) Đối với khoản nợ đang theo dõi ngoại bảng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán khoản nợ đã bán khỏi ngoại bảng và ghi nhận số tiền bán nợ (theo giá bán nợ) vào thu nhập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;	
---	--	--

ngoại bảng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán số nợ lãi của khoản nợ đã bán; b) Đối với khoản nợ đang theo dõi ngoại bảng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xuất toán khoản nợ đã bán khỏi ngoại bảng và ghi nhận số tiền bán nợ (theo giá bán nợ) vào thu nhập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; c) Đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng Số tiền bán nợ được ghi nhận vào thu nhập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ a) Trường hợp giá mua nợ nhỏ hơn hoặc bằng số dư nợ gốc của khoản nợ được mua Số tiền nợ gốc thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ, hạch toán thu hồi vào số tiền đã mua nợ. Trường hợp, số tiền mua nợ đã được thu hồi hết, số nợ gốc còn lại (phần chênh lệch còn lại giữa số nợ gốc của khoản nợ được mua với số tiền mua nợ) thu được được ghi nhận vào thu nhập. Số tiền nợ lãi thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ ghi nhận vào thu nhập; b) Trường hợp giá mua nợ lớn hơn số dư nợ gốc của khoản nợ được mua Số tiền nợ gốc, nợ lãi thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ, hạch toán thu hồi vào số tiền đã mua nợ. Đến thời điểm khi số tiền đã mua nợ còn lại nhỏ hơn hoặc bằng số dư nợ gốc của khoản nợ đã mua tại thời điểm đó, số tiền nợ gốc, nợ lãi	c) Đối với khoản nợ đã xuất toán ra khỏi ngoại bảng Số tiền bán nợ được ghi nhận vào thu nhập của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ a) Trường hợp giá mua nợ nhỏ hơn hoặc bằng số dư nợ gốc của khoản nợ được mua Số tiền nợ gốc thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ, hạch toán thu hồi vào số tiền đã mua nợ. Trường hợp, số tiền mua nợ đã được thu hồi hết, số nợ gốc còn lại (phần chênh lệch còn lại giữa số nợ gốc của khoản nợ được mua với số tiền mua nợ) thu được được ghi nhận vào thu nhập. Số tiền nợ lãi thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ ghi nhận vào thu nhập; b) Trường hợp giá mua nợ lớn hơn số dư nợ gốc của khoản nợ được mua Số tiền nợ gốc, nợ lãi thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ, hạch toán thu hồi vào số tiền đã mua nợ. Đến thời điểm khi số tiền đã mua nợ còn lại nhỏ hơn hoặc bằng số dư nợ gốc của khoản nợ đã mua tại thời điểm đó, số tiền nợ gốc, nợ lãi thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ thực hiện xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp nếu không thu hồi hết số tiền đã mua nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xử lý số tiền không thu hồi được theo quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan. 3. Việc hạch toán, kế toán trong hoạt động mua, bán nợ; xử lý các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá khi mua nợ, bán nợ, thu hồi nợ của khoản nợ đã mua; xử lý tổn thất về tài sản, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định về chế độ tài chính, hạch toán kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân	
--	---	--

	thu được theo hợp đồng tín dụng của khoản nợ đã mua, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ thực hiện xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp nếu không thu hồi hết số tiền đã mua nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện xử lý số tiền không thu hồi được theo quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan. 3. Việc hạch toán, kê toán trong hoạt động mua, bán nợ; xử lý các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá khi mua nợ, bán nợ, thu hồi nợ của khoản nợ đã mua; xử lý tổn thất về tài sản, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định về chế độ tài chính, hạch toán kê toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan. 4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ phải thực hiện theo dõi, lưu trữ thông tin đối với các khoản bán nợ quy định tại điểm a(iii) khoản 1 và điểm b khoản 1 Điều này để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu. 5. Bên mua nợ không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thực hiện xử lý tài chính, hạch toán kê toán đối với khoản nợ đã mua theo quy định pháp luật.	hàng nước ngoài và các quy định pháp luật có liên quan. 4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán nợ phải thực hiện theo dõi, lưu trữ thông tin đối với các khoản bán nợ quy định tại điểm a(iii) khoản 1 và điểm b khoản 1 Điều này để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu. 5. Bên mua nợ không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thực hiện xử lý tài chính, hạch toán kê toán đối với khoản nợ đã mua theo quy định pháp luật.	
		Chương V BÁO CÁO, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN	
34	Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo hoạt động mua, bán nợ (kể cả hoạt động mua, bán nợ qua công ty con, công ty liên kết) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về báo cáo thống kê đối với các đơn	Điều 34. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 1. Ban hành quy định nội bộ theo quy định tại Thông tư này và gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực) chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi ký ban hành	1. Căn cứ: - Khoản 14 Điều 2 Quyết định 276/QĐ-NHNN ngày 24/02/2025 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng quy định Cục Quản lý, giám sát

	vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ban hành quy định nội bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư này và gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi ký ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.	hoặc sửa đổi, bổ sung. 2. Thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hoạt động mua, bán nợ theo quy định về báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	TCTD nhận quy định nội bộ của các đối tượng giám sát thuộc trách nhiệm giám sát của Cục Quản lý, giám sát TCTD. - Tại các Quyết định của Thống đốc NHNN về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực thực hiện nhiệm vụ giám sát an toàn vi mô đối với một số TCTD được giao trên địa bàn. 2. Điều 34 Dự thảo 2.1. Khoản 1 Điều 34 Dự thảo kế thừa một phần nội dung quy định tại Điều 22 Thông tư 09 và sửa đổi, bổ sung các nội dung sau: - Tên Điều cho phù hợp với quy định hiện hành. - Bỏ cụm từ “các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và” cho phù hợp với quy định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2.2. Khoản 2 Điều 34 Dự thảo kế thừa một phần nội dung quy định tại Điều 23 Thông tư 09 và sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với quy định nêu trên
35	Điều 24. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước 1. Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế a) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; b) Tham gia ý kiến về việc chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; c) Đầu mối xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này.	Điều 35. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước 1. Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế a) Đầu mối xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này; b) Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. c) Phối hợp với Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng tham mưu cho Thống đốc về việc mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng quy định tại Thông tư này; d) Kiểm tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước	1. Điều 35 Dự thảo kế thừa cơ bản nội dung quy định tại Điều 24 Thông tư 09 và sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. 2. Về chấp thuận hoạt động mua nợ 2.1. Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Dự thảo: Theo Quyết định 276/QĐ-NHNN về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục QLGS TCTD, Cục QLGS TCTD thực hiện cấp đổi, sửa đổi, bổ sung giấy phép đối với TCTD (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân) và

2. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng a) Đầu mỗi tiếp nhận, thẩm định và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Đầu mỗi xử lý các vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận hoạt động mua nợ theo quy định tại Thông tư này; b) Thực hiện thanh tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc chấp hành các quy định tại Thông tư này; Cung cấp cho Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thông tin về vi phạm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động mua, bán nợ. 3. Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán Hướng dẫn hạch toán kế toán hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 4. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm tham gia ý kiến về việc chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 5. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc chấp hành các quy định tại Thông tư này và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.	ngoài thực hiện mua, bán nợ quy định tại Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ. 2. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng a) Đầu mỗi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ; b) Đầu mỗi tham mưu cho Thống đốc về biện pháp thực hiện mua, bán nợ tại phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng; Đầu mỗi tham mưu cho Thống đốc phê duyệt văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng hỗ trợ bán nợ, mua lại khoản nợ đã bán quy định tại Thông tư này theo phân cấp, ủy quyền; Đầu mỗi tham mưu cho Thống đốc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng đã được phê duyệt; c) Giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện quy định tại Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ; d) Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế xử lý các vấn đề liên quan đến mua, bán nợ quy định tại Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ. 3. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước a) Thực hiện thanh tra định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc chấp hành các quy định tại Thông tư này theo chức năng nhiệm vụ; b) Cung cấp cho Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng thông tin về vi phạm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động mua, bán nợ. 4. Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán Hướng dẫn hạch toán kế toán hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 5. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện xử lý các vấn đề liên quan quy định tại Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ. 6. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu	một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giao. 2.2. Quy định tại điểm b khoản 6 Điều 35 Dự thảo: Tại các Quyết định của Thống đốc NHNN về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Khu vực, Ngân hàng Nhà nước Khu vực thực hiện cấp đổi, sửa đổi bổ sung giấy phép đối với TCTD là Quỹ Tín dụng nhân dân và một số chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giao.
---	---	---

		vực a) Thực hiện thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc chấp hành các quy định tại Thông tư này; b) Xử lý đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ.	
		Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	
36		Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, hợp đồng mua, bán nợ ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua, bán nợ phải phù hợp với quy định tại Thông tư này. 2. Tổ chức tín dụng đã được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14, việc mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 7 năm 2015 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp, phương án cơ cấu lại được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15, việc mua, bán nợ theo phương án cơ cấu lại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ phù hợp với quy định tại Thông tư này trước khi thực hiện mua, bán nợ.	1. Khoản 9 Điều 210 Luật Các TCTD 2024 quy định: “<i>Tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được quyết định chủ trương cơ cấu lại trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 10 Điều này thì việc điều chỉnh chủ trương, xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại được thực hiện theo quy định tại các mục 1, 1b, 1c, 1d, 1đ và 1e Chương VIII của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 17/2017/QH14 về điều chỉnh chủ trương, xây dựng, phê duyệt phương án.</i> <i>Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Việc sửa đổi, bổ sung phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt thực hiện theo quy định của Luật này.</i>”. 2. Căn cứ quy định nêu trên, khoản 2 Điều 36 Dự thảo Thông tư quy định điều khoản chuyển tiếp để xử lý việc mua, bán nợ đối với trường hợp PACCL được phê duyệt theo Luật Các TCTD 2010.
37		Điều 37. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...	

		/02/2026, thay thế Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 18/2022/TT-NHNN ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.	
--	--	--	--

VỤ TÍN DỤNG CÁC NGÀNH KINH TẾ